



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-16170662- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1494)

VISTO el Expediente EX-2017-16170662- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración notificada con fecha 3 de agosto de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. por parte de la firma ABRASUR S.A.

Que la adquisición se implementa mediante la compraventa de acciones que representan el TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) del capital social de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A.; asimismo es necesario destacar que la firma ABRASUR S.A. ya detentaba, en forma previa al cierre de esta transacción, una participación accionaria equivalente a la que ahora adquiere en la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A.

Que, luego de la operación, la firma ABRASUR S.A., adquiere una participación accionaria total en la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. del SESENTA Y SEIS COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66,66 %) de las acciones emitidas y con derecho a voto.

Que la única titular del mentado paquete accionario al cierre de la operación notificada era la señora Doña María Rosa CARTELLONE (M.I. N° 6.373.882); por otra parte, debe quedar aclarado que si bien la firma ABRASUR S.A. le adquirió a la señora Doña María Rosa CARTELLONE participaciones accionarias en distintas empresas, las partes notificantes han informado que únicamente la adquisición del paquete accionario de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. provoca un cambio de control que debe notificarse conforme lo prescripto por el Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 27 de julio de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 214 de fecha 22 de septiembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, a autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo, a través de la compraventa de acciones que representan el TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) del capital social de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. por parte de la firma ABRASUR S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo, a través de la compraventa de acciones que representan el TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) del capital social de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. por parte de la firma ABRASUR S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 214 de fecha 22 de septiembre de 2017, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el

ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-21485242-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.10.12 19:12:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.12 19:12:59 -03'00'



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-16170662--APN-DDYME#MP | (Conc. 1494) LTV-JH

DICTAMEN Nº 214

BUENOS AIRES, 22 de Septiembre de 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-16170662—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC.1494 - ABRASUR S.A. Y MARIA ROSA CARTELLONE S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY Nº 25.156".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 3 de agosto de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. (en adelante, "CECSA") por parte de ABRASUR S.A. (en adelante, "ABRASUR").
2. La adquisición se implementa mediante la compraventa de acciones que representan el 33,33% del capital social de CECSA; aquí resulta necesario destacar que ABRASUR ya detentaba, en forma previa al cierre de esta transacción, una participación accionaria equivalente a la que ahora adquiere en la firma *target* —con lo cual su participación accionaria total en CECSA ahora asciende al 66,66% de las acciones emitidas y con derecho a voto.
3. La única titular del mentado paquete accionario al cierre de la operación notificada era la Sra. MARÍA ROSA CARTELLONE; por otra parte, debe quedar aclarado que si bien ABRASUR le adquirió a MARÍA ROSA CARTELLONE participaciones accionarias en distintas empresas¹ en virtud del mismo instrumento jurídico —«Carta Oferta 1/2017» de fecha 14 de julio de 2017—, las partes notificantes han informado que únicamente la adquisición del paquete accionario de CECSA provoca un cambio de control que debe

¹ Además del mencionado paquete accionario de CECSA, el acuerdo celebrado entre ABRASUR y la Sra. MARÍA ROSA CARTELLONE también importa la transferencia de acciones emitidas por las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (33,33%); CARTELLONE INVERSIONES S.A. (33,33%); SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS S.A. (0,004%); PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. (0,00044%); ACEROS CHILE S.A. (0,016%); e INDUSTRIAS FRUTÍCOLAS SAN RAFAEL S.A. (0,01%).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

notificarse conforme lo prescripto por el Artículo 6 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.²

4. Por su parte, CECSA es una sociedad *holding* con significativas participaciones accionarias en numerosas empresas radicadas en la República Argentina; entre ellas se encuentran firmas que operan en el mercado eléctrico mayorista y minorista —estas son la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A., y la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A.
5. CECSA también participa en el capital social de acciones en las firmas GASNOR S.A. y GASMARKET S.A. —firmas dedicada a la distribución y comercialización de gas natural en ciertas provincias de la región norte argentina— y es tenedora de acciones que representan el 46,5% en el capital social de la firma LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. —compañía que tiene a su cargo la construcción, operación, mantenimiento y la prestación del servicio de transporte de electricidad del «Segundo Tramo del Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica de Yaciretá».
6. Por su parte, ABRASUR S.A. —compañía que adquiere el control exclusivo de CECSA— es una entidad controlada en forma exclusiva por el Sr. MARTIN BRAUN BLAQUIER. En forma previa a la transacción notificada, la firma poseía el control exclusivo sobre HIDRONIHUIL S.A., compañía que presta el servicio de generación hidráulica de electricidad operación y mantenimiento correspondiente a la Central Hidroeléctrica «El Nihuil IV» —este embalse hidroeléctrico se encuentra ubicado sobre el Río Atuel, en la provincia de Mendoza.³
7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 27 de julio de 2017. La operación se notificó el cuarto día hábil posterior al del cierre indicado.⁴

² El Art. 6 de la Ley N° 25.156 define a las concentraciones económicas como la toma de control —por parte de una persona física o jurídica— de una o varias empresas, a través de la realización de una serie de actos que dicho artículo enumera. Ello quiero decir que los actos objeto de notificación obligatoria siempre han de implicar alguna forma de toma de control —sea *de iure* o *de facto*— sobre una o varias empresas, o sobre sus activos (ver, entre otras, las Opiniones Consultivas N° 182 y 190).

³ Corresponde destacar que la operación mediante la cual ABRASUR adquirió el control exclusivo sobre HIDRONIHUIL S.A. fue notificada el día 9 de febrero de 2017. Resulta destacable señalar que fue en el marco de dicha operación que ABRASUR adquirió el primer “tramo” de acciones emitidas por CECSA, que representan el 33,33% del capital social —si bien entonces no implicó la adquisición de ninguna clase de control sobre esta (Expediente N° S01: 0052819/2017, Conc. 1428).

⁴ Ver «Anexo 2 (f)» de la presentación de fecha 3 de agosto de 2017.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

8. Tal como fuera previamente expuesto, la operación consiste en la compra —por parte de ABRASUR— de acciones que representan el 33,33% del capital social de la firma CECSA; cabe remarcar que ABRASUR era en forma previa a la ejecución de la presente operación la titular del 33,33% de las acciones emitidas por la firma, por lo que, con el perfeccionamiento de la operación de marras, conseguirá la mayoría absoluta del capital social de CECSA (66,66%) —y, con ello, el control exclusivo sobre la misma.
9. La Tabla 1 describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación notificada.

Tabla 1 | Actividad de las Firmas Afectadas

Empresa	Actividad
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. (target)	▪ Prestación del servicio de distribución, abastecimiento, comercialización de energía eléctrica, generación aislada y de transmisión exclusiva a usuarios que se conecten a la red de distribución de electricidad en el territorio de la Provincia de Tucumán.
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. (target)	▪ Prestación del servicio de distribución, comercialización y generación de energía eléctrica en el territorio de la Provincia de Jujuy.
EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (target)	▪ Prestación del servicio de generación dispersa y aislada con cualquier tipo de fuentes de energías renovables ó no, distribución, comercialización de energía eléctrica a usuarios del Mercado Disperso en el territorio de la Provincia de Jujuy.
DIMATER S.A. (target)	▪ Fabricación, mantenimiento y reparación de transformadores y distribución de materiales eléctricos en todas la provincias del NOA y el NEA.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Empresa	Actividad
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. (target)	Proyecto, dirección, promoción, operación y financiación de obras civiles, comerciales e industriales y de todo tipo de ingeniería, especialmente aquellas relacionadas con la ejecución, operación y mantenimiento y reparación de instalaciones de ingeniería eléctrica, agua y gas; Prestación de servicios de servicios de medición, (...) distribución de facturas, (...) distribución de correspondencia, encomiendas, courier (...)
NOANET S.A. (target)	Servicios de Telecomunicaciones; Reparación y mantenimiento de aparatos y equipos de computación; el desarrollo y diseño de sistemas de procesamiento de datos.
GASNOR S.A. (target)	Prestación del servicio público de distribución gas natural por cuenta propia o de terceros
GASMARKET S.A. (target)	Compraventa de gas natural y/o capacidad de transporte y/o de distribución.
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. (target)	Construir, operar, mantener y prestar servicios de transporte de electricidad del «Segundo Tramo» del Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica de Yaciretá.
HIDRONIHUIL S.A. (Grupo Adquirente)	Realiza la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica «El Nihuil IV».

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente

10. Para concluir, con motivo de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por las mismas.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

11. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

12. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.⁵
13. Con fecha 4 de agosto de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley N°25.156, se solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN que se expidiera con relación a la operación notificada.
14. Con fecha 7 de agosto de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (en adelante "ENRE") que se expidiera con relación a la operación notificada.
15. Con fecha 11 de agosto de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (en adelante "ENARGAS") que se expidiera con relación a la operación notificada.
16. Con fecha 8 de septiembre de 2017, y mediante Nota N° 2017-19578910-APN-SECEE#MEM, la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN dio cumplimiento a intervención que le fuera solicitada, sin oponer cuestionamiento alguno a la operación notificada.
17. El ENRE y el ENARGAS no se han expedido respecto de la transacción en análisis, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.
18. Así es que el día 3 de agosto de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente. Entre los días 14 de agosto, 4 de septiembre y 18 de septiembre de 2017, las partes aportaron información complementaria a dicho formulario, el cual se tuvo por completo el día hábil posterior a la

⁵ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, a nivel nacional, supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

última fecha reseñada, comenzando en consecuencia a correr desde dicha fecha el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

IV. CONCLUSIONES

19. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
20. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición control exclusivo, a través de la compraventa de acciones que representan el 33,33% del capital social, de CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. por parte de ABRASUR S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.
21. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc 1494 (Dictamen Final)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 11:04:48 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 11:08:05 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 11:10:56 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 11:15:21 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 12:44:36 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 12:44:36 -03'00'